

1500187-66.2021.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... réu processado por tráfico. Garantia da não auto incriminação. Atipicidade da conduta. Ausência de justa causa. Ordem concedida. (Habeas Corpus nº 2125475-73.2016.8.26.0000 - Relator Desembargador Leme Garcia - julgado em 12/07/2016)

Desta maneira, impõe-se a absolvição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de ERIKA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500187-66.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500187-66.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou falsa perícia

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2026547/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 10915628 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2026547 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIKA CRISTINA VICENTE SALVADOR

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

ERIKA CRISTINA VICENTE SALVADOR foi denunciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 342, § 1º, do Código Penal, porque, em 19/01/2021, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal, neste fórum, falseou a verdade sobre fatos em relação aos quais depôs na condição de testemunha arrolada em processo criminal. Recebida a denúncia em 05/09/2021 (fls. 66/67), a ré foi regularmente citada (fls. 89) e ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 94/95).

Em instrução, ouviu-se uma testemunha, tendo a ré se tornado revel.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação da ré nos termos em foi denunciada. A Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, teceu ponderações acerca da

aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é improcedente.

Vejamos.

A materialidade poderia estar comprovada pelo termo de depoimento policial (fls. 60) e pelo link de acesso do depoimento prestado na audiência judicial (fls. 27), bem como pelo relatório policial nº 44/2021 (fls. 7/10).

O Policial Civil Maurício disse que estava retornando para sua casa, quando viu a ré na casa de Leonardo ("Japa"), no portão, pegando a droga e subindo sentido para a estação de trem. Para não abordá-la logo na porta, deu a volta no quarteirão, esperou ela se distanciar da residência, e, momentos após, fez a abordagem. Em abordagem, ela confessou que comprou a droga de Leonardo, e também assim se manifestou na delegacia. Quando abordou a acusada, ela tinha uma porção de droga. Entretanto, não procede a pretensão acusatória.

No caso sub judice, não vislumbro possibilidade de condenação da ré. Isso porque a Constituição da República assegura o direito à não autoincriminação, consoante o art. 5º, LXIII. E, analisando o contexto fático em relação à acusação que pesa contra a acusada, tal direito constitucional lhe confere proteção.

É certo que, quanto à conduta de réu em feito anterior, ela possuía o dever de dizer à verdade, mormente em virtude da condição de testemunha. Porém, não se verifica cindível o fato quanto às incriminações do referido acusado e da ora ré (venda/compra de entorpecente), em razão do que também dispõe o art. 28 da Lei nº 11.343/06. Assim, aplicável o princípio segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si.

Ademais, na hipótese em tela, a ora ré não imputou o fato criminoso a outra pessoa, o que poderia configurar algum outro delito.

Nesta linha, confira-se:

HABEAS CORPUS. Falso testemunho. Pedido de trancamento do inquérito policial. Possibilidade. Investigado que mudou a versão apresentada perante a autoridade policial, negando ter adquirido drogas do réu processado por tráfico. Garantia da não auto incriminação. Atipicidade da conduta. Ausência de justa causa. Ordem concedida. (Habeas Corpus nº 2125475-73.2016.8.26.0000 – Relator Desembargador Leme Garcia – julgado em 12/07/2016)

Desta maneira, impõe-se a absolvição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de ERIKA CRISTINA VICENTE SALVADOR, qualificada nos autos, para absolvê-la, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.

Custas na forma da lei.

Após, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA